

BEOS-2577/25

Warszawa, 19 stycznia 2026 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU
L. dz. *SPS-III.020.218.14.2025*
Data wpływu *20.1.2026*

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji senackiego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych
(druk sejmowy nr 2080)**

Na podstawie art. 34 ust. 9b uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierza rozwiązać Wnioskodawca

Na podstawie załączonych do projektów uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji (OSR) należy przyjąć, że problem, który ma zostać rozwiązany, dotyczy regulacji przewidzianej w art. 11 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy¹. Zgodnie z tym przepisem osoba, która została uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta² w danej gminie, nie ma prawa wybieralności w tej gminie w wyborach na wójta zarządzonych na podstawie art. 474 § 1 Kodeksu wyborczego.

W ocenie Wnioskodawcy regulacja ta narusza art. 62 ust. 2 Konstytucji dotyczący ograniczeń biernego prawa wyborczego oraz art. 169 ust. 3 Konstytucji, w którym ustrojodawca powierzył wprost ustawodawcy zwykłemu uregulowanie w ustawie jedynie zasad i trybu przeprowadzania wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca wskazuje ponadto, że ustanowienie przez ustawodawcę ograniczenia prawa wybieralności w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) polegającego na wprowadzeniu zasady dwukadencyjności może zostać uznane za naruszenie

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 365.

² Zgodnie z art. 5 pkt 6 Kodeksu wyborczego przez wójta należy także rozumieć burmistrza i prezydenta miasta.

zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), zakazu wprowadzenia przez ustawodawcę zwykłego ograniczeń w korzystaniu praw i wolności naruszających istotę tych wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji) oraz zakazu dyskryminacji w życiu politycznym (art. 32 ust. 2 Konstytucji).

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawcę

W projekcie przewidziane jest uchylenie art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie w wyborach wójta zarządzonych na podstawie art. 474 § 1 Kodeksu wyborczego (art. 1 projektu). W projekcie przewidziano także uchylenie art. 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych³, zgodnie z którym art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Proponowana ustawa miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawcę

Wnioskodawca nie przedstawił informacji w zakresie analizy alternatywnych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W Europie w wielu państwach nie wprowadzono ograniczeń prawa wybieralności organów wykonawczych jednostek samorządów terytorialnych. Ograniczenia liczby mandatów w tym zakresie nie ma m.in. w Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Słowenii czy na Węgrzech. Jednocześnie w niektórych z tych państw toczy się debata na temat wprowadzenia maksymalnej liczby kadencji. Tak jest np. we Francji, gdzie burmistrz (*maire*) jest wybierany przez radę gminy spośród jej członków. W 2019 r. złożono w parlamencie francuskim rządowy projekt ustawy o odnowie życia demokratycznego⁴, w którym zawarto m.in. przepis ograniczający liczbę kadencji burmistrzów do 3 następujących po sobie, przy czym przepis ten nie miał mieć zastosowania do gmin liczących mniej niż 9 000 mieszkańców. Projekt nie

³ Dz. U. poz. 130, ze zm.

⁴ Tekst projektu w j. francuskim: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/15b2205_projet-loi [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 19 I 2026 r.].

został przyjęty. Francuskie przepisy dotyczące m.in. wyboru burmistrzów⁵ nie zawierają ograniczeń w zakresie liczby kadencji. Jednocześnie sprawowania funkcji burmistrza nie można we Francji łączyć z takimi funkcjami wybieralnymi jak przewodniczący rady regionu czy przewodniczący rady departamentu.

W niektórych państwach ustanowiono natomiast zakaz kandydowania w wyborach do organów gminy, w której kandydat nie ma miejsca stałego zamieszkania / nie jest wpisany na listę wyborców. Tak jest np. w Czechach⁶, gdzie kandydować do rady gminy mogą osoby, które w dniu wyborów ukończyły 18 lat i mają status wyborcy w danej gminie. Rada gminy wybiera burmistrza (*starosta*) spośród swoich członków. Czeskie przepisy zawierają także pewne ograniczenia związane z niepołączalnością funkcji członka rady (a więc także burmistrza) z innymi funkcjami (zatrudnieniem w urzędzie gminy, w której dana osoba kandyduje), jednak przepisy o niepołączalności funkcji nie pozbawiają osoby fizycznej prawa kandydowania w wyborach do rady gminy. Niezgodność stanowiska powstaje dopiero w momencie wyborów, a wybrana na radnego osoba jest zobowiązana wyeliminować niezgodność w ustawowym terminie⁷.

Ograniczenie liczby kadencji burmistrzów wprowadzono m.in. w Portugalii i we Włoszech. W Portugalii, zgodnie z art. 118 konstytucji⁸ („Zasada odnawiania mandatu”), „1. nikt nie może sprawować dożywotnio jakiegokolwiek urzędu politycznego o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym. 2. Ustawa może określić ograniczenia dotyczące kolejnego odnawiania mandatów dla osób sprawujących urzędy polityczne o charakterze wykonawczym”⁹. W 2005 r. przyjęto ustawę ustanawiającą limity kolejnych ponownych kadencji przewodniczących organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego¹⁰, w której wprowadzono zasadę, że burmistrz (*presidente de câmara municipal*) i przewodniczący rady gminy (*presidente de junta de freguesia*) mogą być wybierani na trzy kolejne kadencje. Po zakończeniu ostatniej z trzech kadencji nie mogą oni pełnić funkcji w ciągu czterech następujących bezpośrednio lat (czyli przez jedną pełną kadencję). Osoby rezygnujące z funkcji przed końcem kadencji nadal obowiązuje 4-letni zakaz kandydowania, liczony od dnia rezygnacji. Jednocześnie uznaje się, że ograniczenie liczby kadencji dotyczy wykonywania mandatu wyłącznie w tej samej jednostce samorządu terytorialnego¹¹.

⁵ Ogólny kodeks samorządów terytorialnych: *Code général des collectivités territoriales*, tekst w j. francuskim: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070633/2025-07-24/.

⁶ Ustawa o wyborach do rad gmin i miast oraz o zmianie niektórych ustaw: *Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů*, 178/2001 ze zm., tekst w j. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491>.

⁷ <https://mv.gov.cz/volby/clanek/neslucitelnost-funkci-u-zastupitelu-obci.aspx>.

⁸ *Constituição da República Portuguesa*, tekst w j. portugalskim: <https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicao republica portuguesa.aspx>.

⁹ *Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r.*, tłumaczenie: Agnieszka Wojtyczek-Bonnand, https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Portugalia_pol_010116.pdf.

¹⁰ *Lei n.º 46/2005 de 29 de Agosto Estabelece limites à renovação sucessiva de mandatos dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais*, Diário da República n.º 165/2005, Série I-A de 2005-08-29, páginas 5068 ze zm., tekst w j. portugalskim: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/46-2005-245301>.

¹¹ Informacje na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: <https://www.cne.pt/faq2/98/5>.

We Włoszech, zgodnie z art. 51 ustawy o organizacji samorządu terytorialnego ¹², wprowadzono ograniczenie liczby kadencji m.in. burmistrza (*sindaco*) z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy:

- gminy do 5 000 mieszkańców – brak ograniczeń,
- gminy od 5 001 do 15 000 mieszkańców – trzy kadencje,
- gminy > 15 000 mieszkańców – dwie kadencje (trzy, jeżeli jedna z dwóch poprzednich kadencji trwała krócej niż 2 lata 6 miesięcy i 1 dzień z przyczyn innych niż dobrowolne zrzeczenie się mandatu).

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Rozwiązanie przyjęte w projekcie polega na zniesieniu ograniczenia liczby kadencji, które może sprawować wójt. Ograniczenie to zostało wprowadzone do art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego w 2018 r. na mocy art. 17 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Wnioskodawca proponuje uchylenie obu wspomnianych przepisów.

Co ciekawe, projekt nie przewiduje zmiany art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ¹³, który określa długość kadencji rady gminy, a na podstawie art. 26 ust. 2 tej ustawy – także kadencji wójta. Na mocy art. 1 pkt 3 przywoływanej ustawy nowelizującej z 2018 r. doszło do wydłużenia kadencji z 4 do 5 lat, podyktowanego wprowadzeniem zasady tzw. dwukadencyjności wójtów.

Analizę skutków prawnych opiniowanego projektu należy poprzedzić wzmianką o prowadzonych pracach legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1529), który również zakłada uchylenie art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, ustanawiającego ograniczenie liczby kadencji, jakie może sprawować wójt ¹⁴. Projekt ten był przedmiotem opinii BEOS w sprawie oceny skutków regulacji ¹⁵. Zasadniczo zawarte w niej ustalenia dotyczące skutków prawnych zachowują aktualność, co uzasadnia ich przytoczenie w niniejszej opinii.

Odwołując się do obowiązującego brzmienia art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, należy wskazać, że: „Nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie w wyborach wójta zarządzonych na podstawie art. 474 § 1”. Cytowany przepis stanowi ustawowe ograniczenie liczby kadencji, podczas których mandat organu

¹² *Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, GU n.227 del 28-09-2000 – Suppl. Ordinario n. 162 ze zm., tekst w j. włoskim: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18:267>.

¹³ Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, ze zm.

¹⁴ <https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1529>.

¹⁵ *Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk sejmowy nr 1529)*, opinia BEOS z 19 VIII 2025 r., BEOS 1407/25.

wykonawczego w gminie ¹⁶ może sprawować ta sama osoba, tzw. zasada dwukadencyjności. W myśl tego przepisu osoba, która dwukrotnie pełniła funkcję wójta w określonej gminie, traci prawo wybieralności w kolejnych wyborach w tej gminie. Innymi słowy, osoba ta nie może być po raz trzeci wybrana na urząd wójta w tej samej jednostce samorządu terytorialnego. Ustawodawca zastrzega, że zakaz dotyczy wyborów zarządzanych na podstawie art. 474 § 1 Kodeksu wyborczego, a zatem wyborów, które mają miejsce w związku z upływem kadencji, nie zaś w wyborach przedterminowych, zarządzanych w oparciu o art. 474 § 2 Kodeksu wyborczego ¹⁷. Limit dwóch kadencji liczony jest od wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. ¹⁸.

Z treści art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego nie wynika, by kadencje te miały nastąpić jedna po drugiej. Z tego względu w literaturze przyjmuje się, że zakaz dwukadencyjności ma charakter trwały, w tym sensie, że obowiązuje także po ewentualnej przerwie między kadencjami ¹⁹. Co więcej, ograniczenie liczby kadencji jest ściśle związane z określoną gminą. Tym samym brak przeszkód, aby osoba, która dwukrotnie piastowała funkcję wójta w danej jednostce, mogła kandydować w wyborach na to stanowisko ponownie w innej, nawet ościennej gminie ²⁰.

Zasada dwukadencyjności, prowadząca do ograniczenia biernego prawa wyborczego, czy jak przyjmują niektórzy, ingerencji w to prawo jednostki ²¹, została wprowadzona do Kodeksu wyborczego w 2018 r. Warto jednak zauważyć, że postulat ograniczenia liczby kadencji sprawowanych przez organy wykonawcze w gminach był wielokrotnie podnoszony w praktyce parlamentarnej przez reprezentantów różnych sił politycznych ²². Spostrzeżenie to, zdaniem

¹⁶ Ograniczenie to odnosi się nie tylko do wyborów wójta, ale także – w myśl art. 5 pkt 6 Kodeksu wyborczego – do wyborów burmistrza i prezydenta miasta.

¹⁷ Zob. A. Pyrzyńska, *Rozważania wokół prawnej dopuszczalności ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gmin*, „Studia Prawnoustrojowe” 2024, nr 66, s. 441.

¹⁸ Podczas prac ustawodawczych nad art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego rozważano, aby ograniczeniem dwukadencyjności objąć trwające wówczas kadencje organów wykonawczych gminy (argumentację aprobowującą taką propozycję prezentował m.in: B. Szmulik, *W sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego*, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 4, s. 134.). Ostatecznie zrezygnowano z tego rozwiązania, uznając je za wątpliwe z punktu widzenia zgodności z regułą *lex retro non agit* (przychylając się m.in. do argumentacji: H. Izdebskiego, *Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat*, Warszawa 2017, s. 4.

[https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Konstytucyjna%20dopuszczalnosc%20ograniczenia%20liczby%20kadencji%20organow%20wykonawczych%20gminy%20ze%20skutkiem%20od%20najblizszych%20wyborow%20w%20odniesieniu%20do%20osob%20obecnie%20piastujacych%20mandat%20\(1\).pdf](https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Konstytucyjna%20dopuszczalnosc%20ograniczenia%20liczby%20kadencji%20organow%20wykonawczych%20gminy%20ze%20skutkiem%20od%20najblizszych%20wyborow%20w%20odniesieniu%20do%20osob%20obecnie%20piastujacych%20mandat%20(1).pdf).

¹⁹ A. Rakowska-Trela, *Art. 11, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018*, K. Skłodowski, A. Rakowska-Trela, Warszawa 2018, LEX.

²⁰ A. Kisielewicz, J. Zbieranek, *Art. 11, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz*, K. W. Czaplicki, B. Dauter, S. J. Jaworski, F. Rymarz, A. Kisielewicz, J. Zbieranek, Warszawa 2018, LEX.

²¹ K. Kozłowski, *Prawny wymiar ograniczenia kadencyjności organu wykonawczego gminy*, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2017, nr 1, s. 45.

²² Np. wniesiony przez grupę posłów z Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej projekt ustawy – o bezpośrednim wyborze wójta gminy, druk nr 154/IV kadencja Sejmu; wniesiony przez grupę posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, druk nr 3834/VI kadencja Sejmu; wniesiony m.in.

K. Skotnickiego, „nawet bez przywoływania argumentacji za takim rozwiązaniem, musi skłaniać do refleksji na temat zasadności projektu [w sprawie – W.W.R.] ustanowienia ograniczenia w możliwości piastowania urzędu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez więcej niż dwie kadencje [...]”²³.

Odnosząc się do przyjętej w projekcie propozycji uchylecia art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, należy zauważyć, że rozwiązanie przewidziane w tym przepisie jest przedmiotem zróżnicowanych ocen w doktrynie prawa konstytucyjnego. Zasadniczym powodem tych rozbieżności jest brak konstytucyjnych regulacji w zakresie przesłanek prawa wybieralności w wyborach do organów wykonawczych gmin. Konstytucja w lakoniczny sposób odnosi się do problematyki wyborów do organów samorządu terytorialnego. W piśmiennictwie, postulując doprecyzowanie regulacji problematyki wyborczej w ustawie zasadniczej, przyjmuje się, że „ustrojodawca nie powinien [...] pozostawiać ustawodawcy nadmiernej swobody w jej normowaniu”²⁴.

Kwestie dotyczące wyborów do organów wykonawczych gmin zostały w bardzo ogólny sposób określone w art. 169 ust. 3 Konstytucji. W myśl tego przepisu: „Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa”. Z treści przywoływanego przepisu wynika, że nie zdecydowano się na uregulowanie systemu wyboru organów wykonawczych gmin. Materię tę określać mają przepisy ustawowe. W odniesieniu do konstytucyjnej regulacji problematyki biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (a w zasadzie jej braku), w doktrynie ukształtowały się dwa odmienne stanowiska.

Pierwsze z nich opiera się na założeniu, że w „ustawie zasadniczej pozostawiono ustawodawcy pełną swobodę kształtowania zagadnienia wyboru organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego”²⁵. Nie rozstrzygnięto również o tym, czy wybory te mają mieć charakter powszechny, czy mają być dokonywane przez organy stanowiące²⁶. W ocenie B. Banaszaka, swobodę ustawodawcy w regulacji poszczególnych zagadnień wyborów organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w pełni uznaje Trybunał Konstytucyjny²⁷. Warto zauważyć, że ustawodawca, korzystając

przez grupę posłów z Koła Poselskiego Ruch Palikota projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, druk nr 1015/VII kadencja Sejmu.

²³ K. Skotnicki, *W sprawie dopuszczalności zakazu reelekcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje*, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2018, nr 23, s. 9.

²⁴ Ibidem, s. 11.

²⁵ B. Szmulik, *op. cit.*, s. 123, 127.

²⁶ B. Banaszak, *Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym*, [w:] *Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy*, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź 2017, s. 16.

²⁷ Np.: wyrok TK z 3.11.2006 r., K 31/06, OTK-A 2006, nr 10, poz. 147 – „Wspomniany art. 169 ust. 2 Konstytucji *expressis verbis* odsyła do regulacji ustawowej «zasady i tryb zgłaszania kandydatów», a także «przeprowadzania wyborów» oraz określenie warunków ważności wyborów. Przepis art. 169 ust. 3 Konstytucji odsyła też do regulacji ustawowej «zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego». To znaczy, że Konstytucja pozostawiła ustawodawcy regulację prawną tych przesłanek, wpływających istotnie na realizację «materiałnej równości» wyborów oraz (szerzej) na realizację idei wyborów sprawiedliwych. W szczególności Konstytucja pozostawiła ustawodawcy określenie systemu wyborczego, nie wskazując, czy wybory do

z przyznanej mu swobody, już pod rządami obowiązującej Konstytucji zdecydował się początkowo przyjąć zasadę wyboru wójtów przez organy stanowiące (rady gminy)²⁸, a następnie, na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta²⁹, dokonał zmiany tego modelu, ustanawiając powszechny i bezpośredni charakter wyborów organów wykonawczych gmin. Zdaniem B. Banaszaka, ustawodawca bez przeszkód już wtedy mógł zdecydować się na ograniczenie liczby kadencji piastunów tych organów. Rozwiązanie takie, w ocenie przywoływanego autora, „byłoby w pełni dopuszczalne wobec milczenia ustrojodawcy w normach dotyczących prawa wyborczego. Przeciwno niemu nie przemawia ponadto żadna z zasad konstytucyjnych”³⁰.

Stanowisko B. Banaszaka na temat konstytucyjności ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gmin, którą może sprawować jedna osoba, w pełni podzielił B. Szmulik, uznając za dopuszczalne w świetle przepisów konstytucyjnych ustawowe ograniczenie liczby kadencji wójta³¹. W podobny sposób wypowiadał się J. Szymanek, przyjmując, że „[z]asada ograniczenia liczby kadencji wykonawczych organów samorządowych nie znajduje bowiem żadnych konstytucyjnych barier, gdyż Konstytucja RP zarówno zasady, jak i tryb wyboru tych organów odsyła w całości do uregulowania na poziomie ustawowym (art. 169 ust. 3)”³². Według M. Karpiuka, w art. 169 ust. 3 Konstytucji, „ustrojodawca nie tylko nie zakazuje ustawowego wprowadzenia limitu kadencji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, ale także nakazuje ustawodawcy uregulowanie zasad oraz trybu wyborów organów wykonawczych JST”. Cytowany Autor przekonuje, że „[w] pojęciu «zasad i trybu» wyborów wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta mieści się także określenie liczby kadencji, w ramach których dana osoba może piastować stanowisko organu

jednostek stanowiących samorządu terytorialnego winny być proporcjonalne. Konstytucja dopuszcza więc wprowadzenie systemów większościowych, bardziej deformujących strukturę głosowania, a przez to bardziej odległych od ideału wyborów sprawiedliwych”; wyrok TK z 24.11.2008 r., K 66/07, OTK-A 2008, nr 9, poz. 158 – „Konstytucja pozostawia w tym wypadku ustawodawcy większy luz decyzyjny w zakresie regulacji praw wyborczych (w tym warunków posiadania biernego prawa wyborczego) niż w wypadku wyborów do Sejmu czy Senatu. Wynika to m.in. z konieczności uwzględnienia choćby specyfiki wyborów lokalnych (zob. wyrok TK z 3 listopada 2006 r., sygn. K 31/06, OTK ZU nr 10/A/2006, poz. 147). Trybunał podkreślił także, iż w wypadku organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego Konstytucja pozostawia ustawodawcy określenie zasad i trybu ich wyboru. Nie przewiduje przy tym konieczności powoływania tych organów w trybie wyborów powszechnych. Co za tym idzie, wspomniany wcześniej luz decyzyjny, w zakresie kształtowania sposobu powoływania tych organów, pozostaje większy, niż w wypadku organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego”.

²⁸ Zob. art. 28 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym: „Rada gminy wybiera wójta lub burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.”

²⁹ Dz. U. Nr 113, poz. 984.

³⁰ B. Banaszak, op. cit., s. 16-17. Tę samą argumentację przytacza J. Roszkowski, *Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym*, [w:] *Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy*, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź 2017, s. 83.

³¹ B. Szmulik, op. cit., s. 123-134.

³² J. Szymanek, *Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy, BAS-WASiE-2493/17, opinia niepublikowana.*

wykonawczego gminy³³. Interesującym głosem w dyskusji jest stanowisko prezentowane przez K. Skotnickiego, który, mimo że wyraźnie zaznaczył, że nie aprobuje rozwiązania limitującego ilość kadencji wójta, przyznał, że „nie będzie można uznać za naruszenie Konstytucji wprowadzenia ustawowego ograniczenia możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę, która w danej gminie piastowała ten urząd przez co najmniej dwie kadencje”³⁴. Cytowany autor uzasadnia swoje stanowisko nadmierną lakonicznością regulacji ustawy zasadniczej w kwestii wyborów samorządowych.

Powołani wyżej przedstawiciele doktryny opowiadali się za możliwością ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, opierając swoje przekonania na sposobie regulacji systemu wyborczego w art. 169 ust. 3 Konstytucji. Nieco inne stanowisko w tej sprawie przedstawiła M. Suska, która wskazując, że ustawodawca ma szerokie upoważnienie konstytucyjne w art. 169 ust. 3 Konstytucji, jednocześnie przyjmuje, że nie oznacza to, iż pozostawiono mu całkowitą dowolność w kształtowaniu regulacji dotyczących prawa wybieralności w wyborach wójta³⁵. Autorka ta podkreśla, że zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów powinny uwzględniać inne wartości konstytucyjne, m.in.: zasadę równości, powinny być proporcjonalne i konieczne. M. Suska stoi na stanowisku, że rozwiązanie przyjęte w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego nie ma charakteru dyskryminującego i jest zgodne z przepisami Konstytucji³⁶. Cytowana Autorka odpiera zarzuty, że art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego ogranicza bierne prawo wyborcze, przyjmując, że „nie wydaje się właściwe stawianie znaku równości między czynnym i biernym prawem wyborczym i przez to wykorzystywanie w dyskursie przesłanek czynnego prawa, aby podważać zasadność przyjętej zmiany [mowa o zasadzie dwukadencyjności wójtów – W.W.R.]”³⁷. Uważa, że „[b]ierne prawo wyborcze rządzi się innymi regułami niż czynne, które jest podstawowym prawem jednostki”³⁸. Komentowana autorka, przekonuje, że „ograniczenie kadencyjności niewątpliwie ma sprzyjać demokratyzacji życia społecznego (i politycznego) w gminie”³⁹. Dowodzi, że „niezbędnym elementem ustroju demokratycznego jest kontrola sprawowana przez suwerena, która stanowi gwarancję jego istnienia. W tym sensie wprowadzenie

³³ M. Karpiuk, *Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym*, [w:] *Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy*, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź 2017, s. 73.

³⁴ K. Skotnicki, op. cit., s. 16.

³⁵ M. Suska, *Zasada kadencyjności organów jednostek samorządu terytorialnego*, „*Studia Politologiczne*” 2021, vol. 59, s. 257.

³⁶ Ibidem, s. 257-258.

³⁷ Ibidem, s. 258.

³⁸ Ibidem. Stanowisku temu sprzeciwia się m.in. G. Gajewski, przyjmując: „zarówno prawo wybierania, jak i prawo bycia wybranym są częścią podstawowych praw obywatelskich w państwach demokratycznych, w związku z czym wprowadzenie przez części autorów prymatu czynnego prawa wyborczego nad biernym prawem wyborczym wydaje się nieuprawnione” – (G. Gajewski, *Czy dwukadencyjność organów wykonawczych samorządu gminnego stanowi ograniczenie zasady samorządności, swobody wyborów oraz biernego prawa wyborczego?*, „*Przegląd Prawa Administracyjnego*” 2025, nr 9, s. 54).

³⁹ Ibidem, s. 257.

ograniczenia kadencji wójta zapewnia zmienność władzy i zapobiega tzw. zużyciu się władzy⁴⁰.

Zgodnie z drugim stanowiskiem, ukształtowanym na tle konstytucyjnej regulacji biernego prawa wyborczego w wyborach wójta, rozwiązanie przyjęte w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego wywołuje wątpliwości co do zgodności ze standardami demokratycznego i uczciwego procesu wyborczego. Zwolennicy tego poglądu są przeciwni tezie o „całkowitej dowolności” w zakresie kształtowania przesłanek biernego prawa wyborczego w wyborach organów wykonawczych gmin na poziomie ustawowym⁴¹. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „poszczególne przepisy Konstytucji nie funkcjonują w próżni, a ustawę zasadniczą należy rozpatrywać jako logiczny zbiór najważniejszych i powiązanych ze sobą zasad”⁴². Tym samym, zdaniem H. Izdebskiego, przepis art. 169 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym zasady i tryb wyborów oraz odwołania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa, „nie może być wyrwany z całości rozstrzygnięć konstytucyjnych – ustawodawca, ustalając te zasady i tryb, jest ograniczony treścią innych przepisów Konstytucji oraz zasad wywiedzionych z tych przepisów”⁴³. Te inne przepisy to m.in.: art. 2, art. 32, art. 60, art. 62 ust. 1, a przede wszystkim art. 31 ust. 3 Konstytucji, określający przesłanki ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności.

W art. 60 Konstytucji obywatelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych zagwarantowano prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Prawo to, przedstawiciele drugiego z prezentowanych stanowisk, łączą również z równym dostępem „do funkcji organu wykonawczego w gminie, a zatem pośrednio także z prawem wybieralności do tego organu”⁴⁴. Przyjmuje się, że ograniczenie, o którym mowa w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, stawia w gorszej sytuacji te podmioty, które „korzystały ze swoich konstytucyjnych uprawnień, i co więcej uczestniczyły w budowaniu lokalnej demokracji, działając na rzecz wspólnoty lokalnej”⁴⁵.

Jak zauważa A. Rakowska-Trela, rozwiązanie przyjęte w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego pośrednio można odnieść do odpowiedniego ograniczenia czynnego prawa wyborczego w wyborach przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego⁴⁶. W ocenie A. Pyrzyńskiej, „limitowanie możliwości kandydowania w wyborach na wójta przez osoby pełniące wcześniej tę funkcję zamyka wyborcom możliwość wyrażania stanowiska wobec konkretnych osób, które w innych warunkach mogłyby wziąć udział w wyborach w charakterze kandydatów”⁴⁷. Czynne

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Np. A. Pyrzyńska, *op. cit.*, s. 446. B. Springer, A.J. Jarosz, *Dwukadencyjność organów wykonawczych w gminach – ograniczenie praw obywatelskich czy ograniczenie zjawisk patologicznych?*, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022, nr 3, s. 164-165.

⁴² Ibidem, s. 164.

⁴³ H. Izdebski, *op. cit.*, s. 3.

⁴⁴ A. Pyrzyńska, *op. cit.*, s. 447.

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ A. Rakowska-Trela, *op. cit.*, LEX.

⁴⁷ A. Pyrzyńska, *op. cit.*, s. 447.

prawo wyborcze nie oznacza tylko prawa do fizycznego oddania głosu, ale przede wszystkim udzielenie poparcia określonym kandydatom⁴⁸.

Powyższą ocenę konstytucyjności rozwiązania, o którym mowa w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, uzupełnia H. Izdebski, wskazując, że „[o]graniczenie czynnego i biernego prawa wyborczego stanowi [...] ograniczenie zasady równości – jednej z najważniejszych, obok wolności i solidarności, zasad współczesnego konstytucjonalizmu, zadeklarowanej w art. 32 Konstytucji”⁴⁹. Zdaniem A. Pyrzyńskiej, „[w]prowadzenie ograniczenia w zakresie możliwości kandydowania na wójta tylko z tego powodu, że dana osoba pełniła już tę służbę publiczną, stoi w sposób oczywisty w opozycji do zasady równego traktowania”⁵⁰.

Przywołane wyżej przepisy Konstytucji znajdują się w rozdziale *Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela*; z tego względu H. Izdebski podkreślił, że „określone w nich prawa wolno ograniczyć wyłącznie na zasadach wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji – ograniczenia mogą być ustanawiane tylko w ustawie i jedynie wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo dla wolności i praw innych osób, przy czym nie mogą naruszać istoty wolności tych praw. Oznacza to, że ustawodawca nie ma w tym zakresie swobody. Wolno mu działać tylko w sytuacji – wykazanej – konieczności ochrony w państwie demokratycznym wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej”⁵¹. Odwołując się do uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej komentowane rozwiązanie, zarówno H. Izdebski, jak i A. Pyrzyńska stwierdzili, że trudno ocenić, której z konstytucyjnych wartości przywoływanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenie liczby kadencji miałoby służyć⁵².

O znaczeniu uzasadnienia przyjmowanych rozwiązań, jeszcze przed wprowadzeniem zasady dwukadencyjności, przekonywał K. Kozłowski, wskazując, że „[d]ecyzja ustawodawcy polegająca na pozbawieniu biernego prawa wyborczego na urząd wójta w każdej gminie, jako skutku wprowadzenia limitów kadencyjności, jakkolwiek teoretycznie możliwa, musiałaby zostać poparta niezwykle wnikliwym uzasadnieniem, uwzględniającym odwołanie się do wzorców określonych w art 2 oraz art 31 ust 3 Konstytucji, przy równoległym rozważeniu zgodności takiej inicjatywy z art 62 ust 1 ustawy zasadniczej”⁵³. Podobnie na ten temat wypowiadał się K. Składkowski, przyjmując, że „[u]zasadnienie dla wprowadzonych zmian ma kapitalne znaczenie nie tylko z powodów racjonalności i efektywności, lecz także dla oceny konstytucyjności przyjętego rozwiązania”⁵⁴.

W uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej omawiane rozwiązanie, wskazano: „Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta dotychczas nie były objęte

⁴⁸ Ibidem, s. 447-448.

⁴⁹ H. Izdebski, op. cit., s. 2.

⁵⁰ A. Pyrzyńska, op. cit., s. 447.

⁵¹ H. Izdebski, op. cit., s. 2.

⁵² Ibidem, A. Pyrzyńska, op. cit., s. 448.

⁵³ K. Kozłowski, op. cit., s. 56.

⁵⁴ K. Składkowski, *Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów*, „Finanse Komunalne” 2019, nr 3, s. 11.

zasadą kadencyjności. Dochodziło więc do sytuacji, w których jedna osoba mogła zajmować wymienione powyżej stanowisko przez kilkanaście lat. Wprowadzenie ograniczenia w sprawowaniu urzędu wójta, burmistrza, prezydenta miasta ma na celu m.in. wykluczenie zjawisk niepożądanych. Takimi zjawiskami może być powstanie szerokokorozumianych powiązań korupcyjnych, powstawanie grup interesów, niekoniecznie związanych z rozwojem gminy czy miasta. Wprowadzenie limitu dwóch kadencji spowoduje również usprawnienie pracy wójta, poprzez intensyfikację jego prac w okresie kadencji, w zakresie przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych pomysłów na rozwój społeczności lokalnych. Limit dwóch kadencji pozwoli również na nadawanie nowych impulsów do rozwoju gmin i miast⁵⁵.

Ogólnikowość tego uzasadnienia – w ocenie H. Izdebskiego – uniemożliwiała przeprowadzenie „rachunku aksjologicznego”, weryfikacji ograniczenia biernego prawa wyborczego pod kątem niezbędności (konieczność ochrony odpowiednich wartości konstytucyjnych), przydatności (adekwatność ograniczenia do zamierzonego skutku, który chce się osiągnąć przez to ograniczenie) i proporcjonalności (zachowanie należytej proporcji między ograniczeniem prawa a uzyskaną w ten sposób korzyścią ogólną)⁵⁶. Trudności w przeprowadzeniu „rachunku aksjologicznego” wynikają z tego, że nie sposób ustalić, jaką konstytucyjną wartość chronić ma ograniczenie przyjęte w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego⁵⁷. Nie wiadomo także, jakim konkretnym celom służyć ma to ograniczenie, „nie należy do nich ogólne twierdzenie o zabezpieczeniu przed nadużyciami czy patologiami. Celem na pewno nie może być to, że «będzie lepiej»”⁵⁸.

Podsumowaniem prezentowanego stanowiska krytyków rozwiązania, o którym mowa w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, może być opinia A. Pyrzyńskiej, która wskazywała, że „wprowadzona została do polskiego prawa wyborczego instytucja, która może być postrzegana, jako naruszająca zasadę dostępu do służby publicznej, limitująca czynne prawo wyborcze wyborców w zakresie, w jakim z prawa tego wynika swoboda wyrażenia preferencji wyborczej wobec konkretnych kandydatów, a także negatywnie oddziałująca na zasadę samorządności lokalnej⁵⁹,

⁵⁵ Uzasadnienie do druku nr 2005.1/VIII kadencja Sejmu.

⁵⁶ H. Izdebski, op. cit., s. 2-4.

⁵⁷ A. Pyrzyńska, op. cit., s. 448.

⁵⁸ H. Izdebski, op. cit., s. 3.

⁵⁹ W literaturze przedmiotu rozwiązaniu przewidzianemu w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego zarzuca się także naruszenie konstytucyjnej zasady samorządności, polegające na odebraniu lokalnym społecznościom możliwości wyboru wskazanego przez nich kandydata. Podstawowe źródło prawne samorządności w Polsce stanowi art. 16 Konstytucji oraz art. 3 ust. 1 ratyfikowanej przez Polskę konwencji – Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, w myśl którego „samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnej, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych”. W oparciu o te źródła, przedstawiciele doktryny, przekonują, że to „mieszkańcy mają prawo decydować o tym, kto będzie w ich imieniu wykonywał władztwo. Zasada [dwukadencyjności – W.W.R.] dotyczy więc nie tylko osób piastujących stanowiska władarzy jednostek samorządu terytorialnego, ale także mieszkańców, którym de facto odebrano część uprawnień decyzyjnych” (B. Springer, A.J. Jarosz, op. cit., s. 170). W ocenie G. Gajewskiego, przepisy wprowadzające zasadę dwukadencyjności, „zakładają ograniczenie możliwości podjęcia przez społeczność lokalną swobodnej decyzji polegającej na wyborze najlepszego w ocenie mieszkańców

uniemożliwiając dokonanie wyboru konkretnej osoby z uwagi na fakt, że osoba ta pełniła już służbę publiczną przez dwie kadencje. Tego typu rozwiązania uznać należy za sprzeczne ze standardami demokracji i demokratycznego procesu wyborczego⁶⁰.

Ponadto, zagadnienie, które zasługuje na wyeksponowanie, związane jest z konstytucyjnym ograniczeniem kadencyjności w przypadku Prezydenta RP i brakiem analogicznych regulacji w przypadku organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Przeciwnicy dwukadencyjności wójtów stoją na stanowisku, „że gdyby wolą ustrojodawcy było wprowadzenie dwukadencyjności w odniesieniu do wójtów, taka regulacja znalazłaby się w Konstytucji”⁶¹. Podkreślają, że jedynie wyraźny przepis Konstytucji może ustanawiać limit kadencji w odniesieniu do osób, które na funkcje publiczne zostały wybrane w wyborach powszechnych. Wskazują, że „jedynym przewidzianym przez Konstytucję RP, determinowanym liczbą kadencji, ograniczeniem dotyczącym wyborów bezpośrednich i powszechnych jest ograniczenie przewidziane w art. 127 ust. 2, zgodnie z którym osoba pełniąca funkcję Prezydenta RP może zostać wybrana ponownie tylko raz”⁶². Wniosek ten nie może mieć automatycznego zastosowania w odniesieniu do wyborów organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. W odniesieniu do tych wyborów ustrojodawca nie rozstrzygnął jednoznacznie kwestii ich powszechności. Za P. Sarneckim można wskazać, że „Konstytucja nie przesądza [...] sposobu desygnacji osób (osoby) – piastunów stanowisk w organie wykonawczym. Widać to wyraźnie z zestawienia ust. 2 i 3 komentowanego artykułu [tj. 169 Konstytucji – W.W.R.]. Sposobem tym może być zarówno wybór w głosowaniu powszechnym, jak i wybór przez organ stanowiący, czy też jeszcze inny”⁶³. Pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory wójta miały miejsce w 2002 r., do tego czasu wójta wybierała rada gminy (mowa o czasie od reformy samorządowej, która miała miejsce w 1990 r.). Obecnie powszechny charakter wyborów wójta został zagwarantowany w art. 417 Kodeksu wyborczego.

Wobec powyższego należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że jedynym ograniczeniem kadencyjności organów wybieranych w wyborach powszechnych, wskazanym w Konstytucji, jest ograniczenie określone w art. 127 ust. 2 ustawy zasadniczej. Nie można jednak, kierując się kryterium powszechności wyborów, podzielić stanowiska, zgodnie z którym – gdyby wolą ustrojodawcy było ograniczenie kadencyjności wójtów – wyraziłby to wprost w Konstytucji, ponieważ żaden przepis ustawy zasadniczej nie przyznaje wyborom organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego charakteru powszechnego.

kandydata do pełnienia funkcji organu wykonawczego, który gwarantowałby pełną realizację jej potrzeb” – (G. Gajewski, op. cit., s. 47).

⁶⁰ A. Pyrzyńska, op. cit., s. 450.

⁶¹ G. Gajewski, op. cit., s. 54.

⁶² Ibidem, s. 54.

⁶³ P. Sarnecki, Art. 169, [w:] *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 1999, s. 3. Zgodnie z art. 169 ust. 2 Konstytucji: *Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.*

W świetle sygnalizowanych wątpliwości konstytucyjnych trudno o jednoznaczną ocenę skutków utrzymania obowiązującego kształtu art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego z perspektywy systemowej. Należy przy tym odnotować, że w Trybunale Konstytucyjnym toczy się sprawa o sygnaturze K 7/25⁶⁴, zainicjowana wnioskiem Rady Miasta Otwock, w której przedmiotem kontroli konstytucyjnej jest wskazany przepis. Postępowanie dotyczy zbadania jego zgodności z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2, art. 62 oraz art. 169 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i pozostaje na etapie oczekiwania na merytoryczne rozpoznanie przez Trybunał Konstytucyjny.

Ewentualnej decyzji o uchyleniu przepisu art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego powinna towarzyszyć refleksja na temat pewności i stabilności prawa, będących pochodnymi zasady demokratycznego państwa prawnego, wynikającej z art. 2 Konstytucji. Za A. Sokalą należy wskazać, że „truizmem jest oczywiście przypomnienie, że stabilność norm prawa wyborczego, jak zresztą stabilność prawa w ogóle, jest wartością cenną i pożądaną”⁶⁵.

Nie zapominając o zarysowanych w literaturze przedmiotu wątpliwościach konstytucyjnych, należy zauważyć, że ograniczenie przewidziane w przepisie art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego zaczęło obowiązywać od wyborów samorządowych, zarządzonych w 2018 r. W związku z tym, pierwsza kadencja wliczana do limitu, o którym mowa w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, zakończyła się w 2024 r. Aktualnie trwa druga kadencja wliczana do tego limitu. W konsekwencji trudno o długoterminową, miarodajną ocenę następstw prawnych omawianego rozwiązania.

2.

Protokół Dodatkowy nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) gwarantuje w art. 3 prawa wyborcze w wolnych wyborach do ciała ustawodawczego. Przepis ten nie dotyczy wyborów do organów gminy (postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie *Mółka p. Polsce*, 56550/00, z 11.04.2006).

Opiniowany projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w EKPC.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt będzie oddziaływał bezpośrednio na osoby pełniące funkcje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którym zostanie przywrócona możliwość kandydowania na trzecią lub kolejną kadencję. Obecnie 855 z 2 479 wójtów, burmistrzów lub prezydentów rozpoczęło swoją drugą lub kolejną kadencję na

⁶⁴ <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%207/25>.

⁶⁵ A. Sokala, *Niektóre kwestie prawa wyborczego do rad gmin. Uwagi de lege lata i de lege ferenda*, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3, s. 48.

stanowisku⁶⁶. Zatem sytuacja ograniczenia kadencyjności będzie dotyczyła 34,5% gmin.

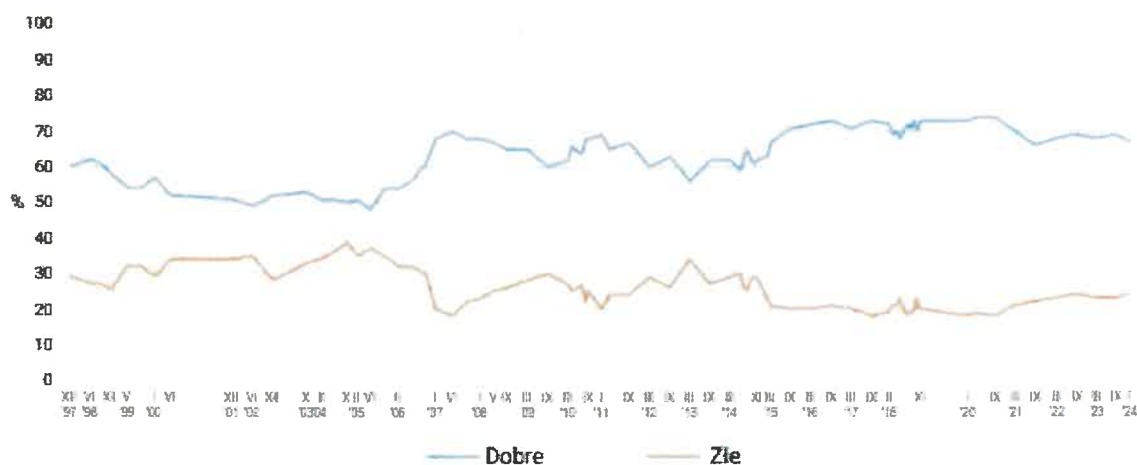
Natomiast pośrednio projekt będzie oddziaływał na:

- wyborców – obywateli, którzy po likwidacji dwukadencyjności zyskają szerszy wybór wśród kandydatów do organów wykonawczych,
- kandydatów startujących w wyborach na wójta, burmistrza lub prezydenta,
- społeczności lokalne, których życie społeczne, kulturalne i obywatelskie jest kształtowane przez lokalną władzę,
- organizacje społeczne i media lokalne uczestniczące w monitorowaniu życia publicznego.

B. Wpływ na społeczeństwo

Skutki społeczne zniesienia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów nie są jednoznaczne. Główne skutki społeczne projektowanych rozwiązań dotyczą zmiany zasad dobierania przedstawicieli elit na poziomie lokalnym i dostępu kandydatów do biernego prawa wyborczego poprzez kandydatów. W myśl projektu z puli kandydatów nie będą eliminowani doświadczeni samorządowcy. Polacy generalnie pozytywnie oceniają swoje władze samorządowe. Wedle badań CBOS w 2024 r. 67% respondentów dobrze oceniło władze samorządu w swoim miejscu zamieszkania⁶⁷. Odsetek ten w ostatnich dekadach wzrósł (zob. Wykres 1 poniżej). Zatem projektowane zmiany zniesienia dwukadencyjności pozwolą utrzymać we władzach samorządowych dobrze ocenianych kandydatów.

Wykres 1. Ocena działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta w latach 1997-2024



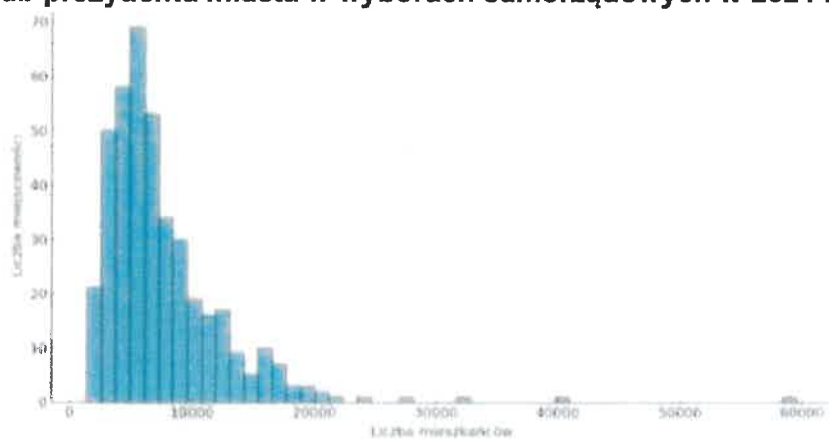
Źródło: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2024/K_018_24.PDF, s. 4.

⁶⁶ Pełne dane są dostępne na stronach Krajowego Biura Wyborczego: https://danewyborcze.kbw.gov.pl/indexc4fa.html?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna#Wybory_do_organ%C3%B3w_samorz%C4%85du_terytorialnego.

⁶⁷ M. Feliksiak, *Opinie o władzach lokalnych*, Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań nr 18/2024, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2024/K_018_24.PDF.

Ponadto, utrzymanie osób sprawujących funkcję minimum dwie kadencje w puli kandydatów wyeliminuje ryzyko trudności ze znalezieniem lokalnych kandydatów w gminach, gdzie był tylko jeden kandydat. W wyborach samorządowych w 2024 r. sytuacja taka miała miejsce w 412 gminach (co stanowiło 16,63% gmin). Problem ten zyskał na znaczeniu w stosunku do poprzednich wyborów z 2018 r., gdy jeden kandydat startował w 306 gminach (co stanowiło 12,35% gmin) – odnotowano więc wzrost na poziomie 35%. Sytuacja dotyczyła przede wszystkim gmin poniżej 10 tys. mieszkańców (por. Wykres 2 i Tabela 1 poniżej). Wycofanie dwukadencyjności w tych najmniejszych gminach likwiduje ryzyko delegowania kandydatów z partii ogólnopolskich do konkretnych gmin, co podważałoby ideę samorządności⁶⁸.

Wykres 2. Wielkość miejscowości, w których był tylko jeden kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2024 roku



Źródło: opracowanie własne danych Państwowej Komisji Wyborczej, N=412.

Tabela 1. Liczba kandydatów na wójtów, burmistrzów lub prezydentów w połączeniu z wielkością miejscowości w wyborach samorządowych w 2024 roku

	Do 5 tys. mieszk.	5-49 tys.	50-99 tys.	100-499 tys.	+500 tys.	Suma
1 kandydat	135	276	1			412
2 kandydatów	282	578				860
3 kandydatów	162	426	13	2		603
4 kandydatów	73	259	11	5		348
5 kandydatów	29	109	14	12		164
6 kandydatów	14	38	5	2	3	62
7 kandydatów		10	4	6	1	21
8 kandydatów		4	1	1		6
9 kandydatów		1				1
Suma	695	1 701	49	28	4	2 477

Źródło: opracowanie własne danych Państwowej Komisji Wyborczej

⁶⁸ A. Gendźwił, D. Wiszejko-Wierzbicka, *Polki i Polacy o samorządności. W poszukiwaniu obywatelskiej opowieści o samorządzie lokalnym. Raport z badań*, Fundacja Batorego, Warszawa 2022, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/RAPORT_Polki.i.Polacy.o.samorzadnosci.pdf.

Połowa (209, co stanowi 50,73%) z puli wójtów, burmistrzów lub prezydentów niemających kontrkandydatów sprawuje funkcję drugą lub kolejną kadencję. Oznacza to spadek zainteresowania kandydowaniem w najmniejszych gminach. Może to skutkować wspomnianymi trudnościami z brakiem lokalnych kandydatów w kolejnych wyborach samorządowych w 2029 roku.

Przyjęcie wskazanych w projekcie rozwiązań będzie skutkowało przede wszystkim odrzuceniem zmian w Kodeksie wyborczym z 2018 r., które jeszcze realnie nie wpłynęły na zmianę możliwości kandydowania, więc nie można ocenić efektów ich wdrożenia. Ich intencją było zwiększenie rotacji elit politycznych, co miało zapobiegać nadużyciom władzy związanym z tworzeniem nieformalnych układów powiązań w samorządach, w których włodarze sprawują funkcje przez wiele lat, z czasem tracąc inicjatywę, kompetencje i zdolności przywódcze⁶⁹. Co prawda, udokumentowano, że zjawisko utrwalania władzy przez osoby sprawujące swą funkcję przez wiele kadencji prowadzi do osłabienia demokracji lokalnej, ograniczenia możliwości tworzenia się konkurencji politycznej i kreowania nowych liderów⁷⁰. Zdaniem badaczy taki stan rzeczy sprzyja klientelizmowi i ogranicza innowacyjność w zarządzaniu. Brak realnej rotacji elit lokalnych może osłabiać rozwój społeczny, hamować zmiany i ograniczać skuteczność polityki lokalnej. Wprowadzenie zmian w przepisach może poprawić działanie dobrze funkcjonujących gmin, a w gminach odnotowujących problemy patologie władzy nadal mogą być widoczne. Nie należy jednak łączyć tych negatywnych zjawisk wyłącznie z wielokadencyjnością⁷¹. Problemem jest niski kapitał społeczny i słabo ugruntowane tradycje partycypacji obywatelskiej na lokalnym poziomie. Efektywność władzy lokalnej często nie wynika z przepisów prawnych, a łączy się z kapitałem społecznym (poziomem zaufania, partycypacji, sieci współpracy i tradycjami zaangażowania publicznego⁷²). Jak pokazały wnioski z kontroli NIK prowadzonych w latach 2014-2024 w 772 miastach i gminach, nie zauważono wyraźnego związku pomiędzy czasem urzędowania wójta a stwierdzonymi w gminie nieprawidłowościami. Większość nieprawidłowości finansowych dotyczyła gmin, w których burmistrz pełnił funkcję mniej niż trzy kadencje⁷³.

C. Konsultacje społeczne

W konsultacjach społecznych wzięło udział 371 osób, które przedstawiły 248 komentarzy do całości projektu. Analiza zgłoszonych uwag wskazuje na wyraźną

⁶⁹ M. Żyromski, *Socjologiczna teoria elity*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok XLVII Z. 3, 1984, s. 267-278.

⁷⁰ J. Bartkowski, B. Gąciarz, *Samorząd a rozwój. Instytucje - obywatele - podmiotowość*, IFiS PAN 2012.

⁷¹ J. Bujny, K. Ziemiński, *Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów)*, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 12.

⁷² R. D. Putnam, *Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech*, Znak 1995.

⁷³ G. Gajewski, *Czy dwukadencyjność organów wykonawczych samorządu gminnego stanowi ograniczenie zasady samorządności, swobody wyborów oraz biernego prawa wyborczego?*, „Przegląd Prawa Administracyjnego”, (9)2025, s. 41-64, DOI: 10.17951/ppa.2025.9.41-64.

przewagę przeciwników projektu (90% uczestników przeciw, 8,1% za⁷⁴). Uczestnicy konsultacji w większości opowiadali się za utrzymaniem zasady dwukadencyjności⁷⁵, postrzegając ją jako istotny element systemu demokratycznego na poziomie lokalnym⁷⁶. Poparcie dla projektu miało charakter marginalny i było oparte głównie na argumentach dotyczących swobody wyboru⁷⁷ i ciągłości władzy⁷⁸. Nieliczne głosy miały charakter neutralny lub opisowy i nie zawierały jednoznacznej oceny projektu.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W dołączonej do projektu OSR Wnioskodawca wskazał, że projekt nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców i na gospodarstwa domowe. Należy tylko kierunkowo zgodzić się z tą oceną, gdyż zmiany na stanowiskach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw ze względu na będące ich następstwem zmiany w lokalnej polityce gospodarczej i działalności operacyjnej urzędów gmin.

Dla przedsiębiorców szczególne znaczenie mają te kwestie, na które organy wykonawcze gmin mają wpływ, czyli przede wszystkim planowanie przestrzenne, inwestycje w infrastrukturę, wysokość podatków i opłat lokalnych, udzielanie ulg i umarzanie zaległości podatkowych, zamówienia publiczne, zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości, a także przyciąganie nowych inwestorów (krajowych i zagranicznych), tworzących nowe miejsca pracy i kreujących dodatkowy popyt na lokalne produkty i usługi. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) decyduje również o polityce personalnej i obsadzie stanowisk, a więc również o jakości zarządzania operacyjnego w podległym mu urzędzie, samorządowych zakładach budżetowych i komunalnych spółkach prawa handlowego.

Biorąc pod uwagę, że w świetle dostępnych badań empirycznych największe szanse na wygraną w kolejnych wyborach mają osoby aktualnie sprawujące urząd⁷⁹, skutki gospodarcze przyjęcia projektu mogą okazać się negatywne. Badania wskazują, że długoletnie sprawowanie urzędu przez tę samą osobę sprzyja powstawaniu sieci korupcjogennych powiązań i nieformalnych grup lokalnych interesów, co może prowadzić m.in. do niegospodarnego zarządzania majątkiem i środkami publicznymi, nieefektywnej alokacji zasobów, zwiększenia wydatków (głównie z powodu akceptowania wyższych cen) i utraty dochodów gmin, niższej

⁷⁴ Zob. Statystyczne podsumowanie wyników konsultacji, [https://orka.sejm.gov.pl/Konsultacje10.nsf/nazwa/RPW-39678-2025_wyniki/\\$file/RPW-39678-2025_wyniki.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/Konsultacje10.nsf/nazwa/RPW-39678-2025_wyniki/$file/RPW-39678-2025_wyniki.pdf).

⁷⁵ ID komentarza: 92948.

⁷⁶ ID komentarza: 92954.

⁷⁷ ID komentarza: 93249.

⁷⁸ ID komentarza: 94690.

⁷⁹ Zob. np. A. Gendźwiłł, T. Żółtak, J. Rutkowski, *Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci... Dlaczego niektóre komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów?* „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(62), 2015; P. Stępień, M. Pierzgałski, *Wybory niekonkurencyjne w Polsce – wyniki badań terenowych*, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom XIX, nr 1, 2023.

jakości dostarczanych produktów i usług świadczonych na rzecz gminy i jej mieszkańców przez wybranych przez nią dostawców (usługodawców), ograniczania przez przedsiębiorstwa inwestycji, a także zmniejszenia produktywności (głównie kapitału)⁸⁰. Większość tych zjawisk zakłóca konkurencję i pogarsza warunki funkcjonowania większości przedsiębiorstw⁸¹.

Oszacowanie wpływu projektowanych regulacji na przedsiębiorczość w ujęciu pieniężnym nie jest możliwe. Będą one miały marginalny wpływ na konsumentów (sytuację finansową gospodarstw domowych) i sytuację na lokalnych rynkach pracy, wynikając głównie z większej lub mniejszej skuteczności w przyciąganiu do gmin nowych inwestorów, zmian w poziomie wsparcia i zachęt dla już działających na ich terenie przedsiębiorców do zwiększania skali działalności, a także zmian personalnych dokonywanych przy częstszej rotacji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w podległych im jednostkach.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawca w OSR wskazuje, że proponowana regulacja nie ma wpływu na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.

Można uznać, że Wnioskodawca prawidłowo rozpoznał skutki finansowe projektu w odniesieniu do sektora finansów publicznych.

W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag *stricto* odnoszących się do bezpośrednich skutków finansowych projektu. Natomiast uczestnicy zwracali uwagę na skutki pośredniego oddziaływania zniesienia ograniczenia biernego prawa wyborczego w wyborach na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), polegającego na obwarowaniu możliwości realizacji tego prawa limitem dwukrotnego wyboru na ten urząd w danej gminie (zasada „dwukadencyjności”). Wskazywano w szczególności na możliwość wzrostu korupcji⁸² i negatywne konsekwencje wynikające z długotrwałej koncentracji władzy na poziomie lokalnym, takie jak zwiększone ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków publicznych⁸³.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej regulacji.

⁸⁰ Zob. np. J. G. Lambsdorff, *How Corruption Affects Productivity*, „Kyklos”, 56(4), 2003.

⁸¹ Problemy te były wielokrotnie sygnalizowane podczas konsultacji społecznych, przy czym wskazywano, że ograniczenie liczby kadencji kierownictwa w samorządzie gminnym do maksymalnie dwóch stanowi mechanizm systemowo redukujący ryzyko występowania nieprawidłowości, zob. np. ID komentarza m.in.: 92948, 93004, 93010, 93018, 93033, 93071, 93091, 93094, 93110, 93157, 93166, 93423, 98656, 98820, 98878, 98950, 99001, 99081, 99229, 99302, 99332 i 99410.

⁸² Zob. ID komentarza: 93018, 93071, 93094.

⁸³ Zob. ID komentarza: 93100, 93423, 98628, 99323, 99332.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projektowana regulacja nie wprowadza nowych obciążeń administracyjnych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Skutkiem prawnym wejścia w życie projektowanego rozwiązania będzie uchylenie ograniczenia liczby kadencji, które może sprawować wójt (art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego). W doktrynie brak jednolitego stanowiska co do zgodności tego przepisu z Konstytucją. Rozbieżności te wynikają z bardzo wąskiego zakresu konstytucyjnej regulacji prawa wybieralności w wyborach do organów wykonawczych gmin.

Dążąc do uchylenia art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, należy mieć na uwadze wymóg zapewnienia stabilności prawa wyborczego. Ograniczenie to obowiązuje od wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. Pierwsza kadencja objęta limitem zakończyła się w 2024 r., a obecnie trwa druga kadencja, do której przepis ten ma zastosowanie.

Opiniowany projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w EKPC.

2. Skutki społeczne: Zniesienie dwukadencyjności może mieć niejednoznaczne skutki społeczne, ujawniając napięcie między potrzebą rotacji elit na poziomie lokalnym, a ryzykiem utraty doświadczonych liderów. Usunięcie ograniczenia liczby kadencji zlikwiduje ryzyko braku nowych lokalnych kandydatów, zwłaszcza w gminach, gdzie startował tylko jeden kandydat.

3. Skutki gospodarcze: Projektowane rozwiązania mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez odpowiednio: utrzymanie ciągłości i ograniczenie ryzyka zakłóceń w procesach sprawnie realizowanej lokalnej polityki gospodarczej, ale także zwiększone ryzyko stagnacji gospodarczej w wyniku kontynuowania nieefektywnej lokalnej polityki gospodarczej i powstawania lub dalszego funkcjonowania w niektórych gminach lokalnych grup interesu i mechanizmów korupcjogennych. Nie będą one natomiast zasadniczo wpływać na konsumentów i sytuację na rynku pracy.

4. Skutki finansowe: Projektowana regulacja nie wywoła bezpośrednich skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

5. Rozwiązania zagraniczne: W wielu państwach europejskich, m.in. w Belgii, Czechach, Francji, Niemczech czy Słowenii, nie obowiązują ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych samorządu. We Francji debatowano nad wprowadzeniem limitu trzech kadencji dla burmistrzów, jednakże projekt ustawy nie został przyjęty. W niektórych państwach – np. w Czechach – obowiązuje wymóg stałego zamieszkania kandydata w gminie. Ograniczenia liczby kadencji wprowadzono natomiast w Portugalii (maksymalnie trzy kolejne kadencje, po których

obowiązuje 4-letnia przerwa) oraz we Włoszech (limit zależy od liczby mieszkańców gminy – od dwóch do trzech kadencji).

Autorzy:

Wojciech Miller, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Daniela Kupis, specjalistka w Wydziale Studiów Komparatystycznych (pkt IV, XI.5)

Wioleta Wasił-Rusecka, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Ziemowit Socha, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Adrian Grycuk, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/